

「별표1」 ㉠ 기재요령 및 첨부서류는 뒷면참조

주식취득(또는 소유)의 신고서						신고 유형 ⁽¹⁾	☐ 일반신고 ☐ 간이신고		
(2) 신 고 인	회 사 명 (또는성명)	대표자 성 명		(한글) (한자)	설립일				
	주 소			연락처 (대리인)	담당자 : 전화 : 팩스 :	상장일			
	사업자 번호 ⁽³⁾								
	재 무 상 황 ⁽⁴⁾ (단위:백만 원)	납입자본금		자본총계					
		경상이익		당기순이익					
		자산총액 (기업집단전체)	()	매 출 액 (기업집단전체)	()				
				국내매출액 (기업집단전체) ⁽⁵⁾	()				
주요사업									
상 대 회 사	회사명	대표자 성 명		(한글) (한자)	설립일				
	주 소			연락처 (대리인)	담당자 : 전화 : 팩스 :	상장일			
	재무상황 ⁽⁴⁾ (단위:백만원)								
	재무상황 ⁽⁴⁾ (단위:백만원)	납입자본금		자본총계					
		경상이익		당기순이익					
		자산총액 (기업집단전체)	()	매 출 액 (기업집단전체) ⁽⁵⁾	()				
				국내매출액 (기업집단전체) ⁽⁵⁾	()				
주요사업									
소규모 피취득 회사 ⁽⁶⁾	거래금액 ⁽⁷⁾								
	국내활동수준 ⁽⁸⁾		☐ 직전 3년간 국내 시장에서 월 100만 명 이상을 대상으로 상품 또는 용역을 판매·제공한 적이 있는 경우 ☐ 직전 3년간 국내 연구시설 또는 연구 인력을 보유·활용해 왔고 국내 연구시설, 연구인력 또는 국내 연구활동 등에 대한 연간 지출액이 300억원 이상인 적이 있는 경우						
주식 취득 내용	주 주		주식 소유비율 (%)		총취득금액	취득일(계약일) ⁽¹¹⁾			
			취 득 전	취 득 후					
	신고인 관련	당해신고인							
		특수 관계인	계열회사 ⁽⁹⁾						
			회사 외의 자 ⁽¹⁰⁾						
계									
「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제11조(기업결합의 신고) 및 동법 시행령 제18조부터 제20조의 규정에 의하여 위와 같이 신고합니다. 20 . . . 신고회사⁽¹²⁾ 대표자 (인) 공 정 거 래 위 원 회 귀 중									

※ 신고관련 문의 : 공정거래위원회 기업거래결합심사국 기업결합과/국제기업결합과

※ 기업결합신고를 하지 아니하거나 허위의 신고를 하는 경우에는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제130조(과태료)에 의거 1억원 이하의 과태료에 처해질 수 있습니다.

※ 붙임 : 기업결합 신고 첨부서류 각 1부

기재요령

- (1) 신고유형 : 해당란에 ✓표시
- (2) 신고인 : 신고인이 다수인 경우에는 신고인별로 별지에 기재. 신고인이 회사 외의 자인 경우에는 해당란만 명기
- (3) 사업자번호 : 신고회사의 사업자번호를 기재, 신고인이 개인인 경우는 생년월일을 기재
- (4) 재무상황 : 영 제15조에 정한 기준에 따라 기재. (기업집단전체)란에는 당해 신고인이 속하는 기업집단전체의 자산총액 및 매출액을 기재
- (5) 국내매출액 : 외국회사인 경우에 기재. (기업집단전체)란에는 당해 신고인(또는 상대회사)의 국내매출액과, 당해 신고인(또는 상대회사)과 기업결합일 이전에도 계열회사이고 기업결합일 이후에도 계열회사로 있게 되는 회사의 국내매출액을 합한 금액을 기재
- (6) 소규모피취득회사 : 상대회사가 신고대상 자산총액 또는 매출액 규모에 해당하지 아니하지만 법 제11조 제2항 제1호 및 제2호의 요건에 모두 해당하는 경우에만 작성
- (7) 거래금액 : 신규 취득주식의 취득금액에 기존 소유주식의 장부가액을 합산하고, 피취득회사의 부채총계에 발행주식총수 중 취득회사가 소유·취득하는 주식의 비율을 곱하여 계산한 채무인수액도 합산
- (8) 국내활동수준 : 해당란에 ✓표시
- (9) 계열회사 : 영 제4조의 기준에 의해 동일인이 사실상 사업내용을 지배하는 회사를 말함
- (10) 회사 외의 자 : 개인, 비영리법인, 단체를 말함
- (11) 취득일(계약일) : 영 제17조제1호 각목의 기준에 따라 기재.
- (12) 신고대리인이 신고하는 경우에는 신고대리인 및 그 대표자를 각각 기재

첨부서류

1. 일반신고의 경우

가. 신고회사의 주주현황(신고일 현재 기준)

주 주			소유주식수	주식소유비율(%)
구 분		성명 또는 명칭		
신고인관련	동일인			
	특수 관계인	계열회사		
		회사 외의 자		
	계			
기 타	법인			
	개인			
	계			
합 계				100.00

주 1) 계열회사, 회사 외의 자, 법인, 개인 등이 다수인 경우 1% 이상 소유자를 각각 기재

주 2) 국내 상장회사인 경우에는 기재하지 아니함(다만, 사업보고서 작성 이후 변동사항이 있을 경우 변동사항은 기재)

나. 상대회사의 주주현황(신고일 현재 기준)

주 주			소유주식수	주식소유비율(%)	
구 분		성명 또는 명칭		취득전	취득후
신고인관련	동일인				
	특수 관계인	계열회사			
		회사 외의 자			
	계				
상대회사관련	동일인				
	특수 관계인	계열회사			
		회사 외의 자			
	계				
기 타	법인				
	개인				
	계				
합 계				100.00	100.00

주 1) 계열회사, 회사 외의 자, 법인, 개인 등이 다수인 경우 1% 이상 소유자를 각각 기재

주 2) 국내 상장회사인 경우에는 기재하지 아니함(다만, 사업보고서 작성 이후 변동사항이 있을 경우 변동사항은 기재)

다. 계열회사 현황 : 신고회사와 상대회사별로 아래 양식에 의하여 각각 작성하되, 외국 소재 계열회사는 국내 매출액이 없을 경우 회사명, 소재지, 주요업종만 기재

회사명	설립일	상장일	주요업종 (국내매출액)	납입자본금	자본총계	자산총액	매출액 (국내매출액)	당기순이익	주요주주(%)
합계									

주1) 신고회사 및 상대회사를 각각 포함하여 기재

주2) 직전 사업년도말을 기준으로 작성

주3) 납입자본금 등은 백만원 단위로 기재

주4) 금융·보험회사의 경우 자본총액 또는 자본금 중 큰 금액을 자산총액으로 하고, 영업수익을 매출

액으로 기재

주5) (국내매출품목) 및 (국내매출액)은 외국회사의 경우에만 작성

주6) 국내 상장회사인 경우에는 기재하지 아니함(다만, 사업보고서 작성 이후 변동사항이 있을 경우 변동사항은 기재)

라. 관련시장 현황(신고회사 및 상대회사별로 각각 작성하되 주요품목이 중복되는 경우에는 중복 작성 불필요)

- (1) 주요품목의 수급 등 시장상황 : 별첨 양식에 의거 작성·첨부
- (2) 주요품목의 주요 특성, 기능 및 용도
- (3) 주요품목 관련 경쟁상황 : 회사가 파악한 범위 내에서 성실히 작성

마. 기업결합의 개요서(신고인의 의견 또는 입장을 기재할 것)

- (1) 기업결합의 내용 및 기업결합의 사유
- (2) 기업결합 심사기준상 간이심사 대상 여부 및 그 사유
- (3) 기업결합에 따른 지배관계 형성 여부 및 그 사유
- (4) 상품시장과 지리적 시장의 확정 및 그 사유
- (5) 경쟁제한 여부에 대한 견해
- (6) 기업결합에 따른 효율성 증대효과

바. 주식취득관련 입증자료(계약서, 주권교부증, 주식대금 납입 영수증 등) 1부

사. 임원겸임계획서 : 신고인 및 신고인의 특수관계인이 주식취득 또는 소유 회사에 대하여 임원겸임을 계획하고 있는 경우에는 성명, 신고인관련 계열회사에서의 직위, 주식취득 또는 소유회사에서의 직위, 취득 또는 소유회사의 임원 총수, 신고인과의 특수관계인 해당 내용 등을 기재

아. 신고회사 및 상대회사의 등기사항전부증명서 및 공인회계사 감사보고서 각각 1부
(등기사항전부증명서: 당사회사가 전자정부법 제42조 제1항에 의한 행정정보의 공동이용에 동의한 경우에는 제출할 필요가 없음, 감사보고서 : 상장회사는 제출할 필요가 없으나, 외국회사는 외국법률에 의한 상장여부를 불문하고 제출하여야 함)

자. (삭제)

차. 기관전용 사모집합투자기구(PEF)의 주식취득 시 추가 서류

- (1) 당해 PEF가 이미 출자한 회사(피투자회사)의 영위 업종, 피투자회사에 대한 당해 PEF의 출자비율(주식소유비율 등) 및 지배관계 형성 여부(출자비율, 임원겸임 상황 등을 고려하여 실질적인 지배관계 형성 여부를 설명)
- (2) 당해 PEF에 대한 사원(무·유한책임사원)의 출자비율 및 사원의 영위 업종
- (3) 당해 PEF에 대한 사원들의 지배관계 및 무한책임사원의 계열회사 현황(영위 업종 기재 포함)

2. 간이신고의 경우

가. 주식취득 관련 입증자료(계약서, 주권교부증, 주식대금 납입 영수증 등) 1부

나. 별표6 「간이신고대상 기업결합의 보조자료」 제출

주요품목의 수급등 시장상황					
회사명					
품목명 ⁽¹⁾		당 해 제 품 매출액 ⁽²⁾	(국내) (수출)	표준산업분류번호 (5단위기준)	
주요 경쟁사업자 및 시장점유율(%) ⁽³⁾					
기업결합당시의 2년전 현황			기업결합당시의 직전년도 현황		
사업자명	매출액	시장점유율	사업자명	매출액	시장점유율
(1)			(1)		
(2)			(2)		
(3)			(3)		
·			·		
(수입)			(수입)		
계			계		
국내 및 해외 진입장벽 여부					
국내·외 진입장벽 ⁽⁴⁾			수입제도		
○ 법적·제도적 진입장벽여부 :			○ 수입제한여부 :		
○ 지역제한 여부 :			○ 최근 5년간 수입비중 :		
○ 최근 5년간 진입사례 :			○ 실행관세율 ⁽⁵⁾ : (관세명 :)		
관련자료·통계의 출처 ⁽⁶⁾					

기재요령

- (1) 품목명 : 신고회사 및 상대회사의 매출액기준(외국회사인 경우에는 국내 매출액 기준으로 함) 상위 3개 품목별로 각각 작성하되, 3개 품목에 대한 제조공정, 특성, 용도, 가격등 제품설명을 기재(다만, 「기업결합 심사기준」 II. 9.의 "혼합형 기업결합"에 해당하는 경우에는 각각 상위 1개 품목만 작성하되, 그 밖의 생산품목에 대해서는 품목명과 전년도 매출액만 기재). 다만, 신고인과 상대회사가 동일한 품목(용역포함)을 생산하는 경우에는 당해제품의 매출액이 작더라도 반드시 포함
- (2) 당해제품 매출액 : 외국회사인 경우에는 국내 및 수출 구분없이 당해제품의 전체매출액을 기재
- (3) 주요경쟁사업자 및 시장점유율 : 국내시장점유율이 5%이상인 사업자는 모두 기재하고, 나머지 사업자는 기타로 기재하되 업체수를 표시, 시장점유율은 다음과 같이 산정(다만 당해 상품의 지리적 시장이 국내보다 더 넓다고 본 경우에는 확장된 시장을 기준으로 하여 '별지'에 추가로 작성하여 제출할 것)

$$\text{시장점유율} = \frac{\text{당해회사의 당해상품의 국내판매액(수입판매액 포함)}}{\text{당해상품의 국내 총판매액(수입판매액 포함)}}$$

- (4) 국내·외 진입장벽 : 관련법에 의한 인·허가, 지역제한 등 진입장벽과 관련있는 관계법령 및 관계 규정, 최근 5년간 시장진입 사례가 있을 경우 생산규모와 소요비용·기간효과적인 생산규모와 소요비용·기간, 기타 시장진입에 실질적인 영향을 미치는 제반 요소 등을 기재
- (5) 실행관세율 : 잠정, 덤핑방지, 할당관세등 실제 적용되고 있는 관세율 및 관세명칭을 기재
- (6) 관련자료·통계의 출처 : 인용한 자료·서적명, 출판사 및 발표일자 등을 기재. 다만, 국내에 근거할 자료가 없는 경우 회사 내부조사 자료도 사용 가능
- (7) 기타 다음 사항에 대하여는 별지 작성
 - (가) 신고회사의 자국 및 세계 시장 매출액, 점유율, 가격 및 생산능력
 - (나) 신고회사그룹의 국제적 영업활동 내역
 - (다) 기업결합 완료 후 예상되는 소유 및 지배구조, 재무구조
 - (라) 기업결합 주요단계에 대한 설명, 기업결합에 필요한 자금의 조달내역
 - (마) 관련시장에서의 원재료 의존관계등의 수직적 결합정도(당사자, 경쟁자)
 - (바) 신고대리하는 경우 신고대리인 및 그 대표자의 이름, 직위, 주소, 전화번호, 팩스번호

※ 상기 양식에 의한 작성이 곤란하거나 부적절한 경우에는 적절히 수정하여 작성하는 것도 가능